

특정공법 심의 운영규정

1. 심의 절차

① 심의 요청 전 사업부서 준비사항

1. 적용 가능한 공법 검토(특허, 신기술, 일반공법)
 - * 별지 제30호 서식 작성
 - 사업부서 자체 검토(담당자 및 부서장 확인)
 - ※ 특정공법 적용에 대한 타당성 및 필요성, 일반공법* 미적용에 대한 명확한 사유 등
(* 특허만료 등 가격, 성능이 동등이상인 공법)
2. 적용 가능한 특정공법 중 신기술 1개를 포함한 우수한 공법 5개 선정
⇒ 5개 미만일 경우에는 있는 수만큼 선정

② 특정공법 심의 요청

1. 「특정공법 심의 요청서」 작성 제출(사업부서→위원회주관부서)
 - * 자체 심의 검토서(별지 제30호 서식) 첨부
- ⇒ 작성방법 별첨

③ 위원회 구성

1. 위원 선정 및 공개
⇒ 외부위원 과반수 이상, 전체 5명이상
2. 심의운영계획 문서로 통보(위원회주관부서→심의위원, 사업부서)

④ 심의 및 공법선정

- 심의자료 발표
- 공법 선정
 - 특정공법 가격평가
 - 특정공법 기술평가

1. 특정공법 가격평가(40%)
2. 참석자 등록, 청렴서약서, 제척 및 기피신청서, 위원 접촉신고서 제출
3. 공법적용 적정성 평가(특정공법 or 일반공법)
 - * 별지 제31호 서식 및 별지 제32호 서식 활용
 - 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결(Pass or Fail)
 - * 부결(Fail)될 시 심의 종료
4. 특정공법 심의 진행(Pass)
5. 심의요청 부서 특정공법 심의자료 발표
6. 심의 및 특정공법 선정
⇒ 1차 : 심의위원 상호 토의 후 심의위원별 기술점수를 평가(60%)하고 가격점수에 기술점수를 합산한 점수 중 최고 득점한 공법을 선정
2차 : 심의결과 최고득점한 공법이 2개 이상인 경우, 최고 득점한 공법을 대상으로 재평가(기술평가)하여 공법을 선정

⑤ 심의결과 공개

1. 평가결과 공개
⇒ 사업부서에 결과 통보

2. 심의 요청 전 사업부서 준비사항

- 적용 가능한 공법 검토(특허, 신기술, 일반공법)

- 사업부서에서 특정공법에 대한 타당성 및 필요성, 일반공법(특허만료 등 가격, 성능이 동등이상인 공법) 미적용에 대한 명확한 사유 등에 대하여 별지 제30호 서식(일반공법 적용 비교 검토서)을 활용하여 자체검토를 실시한다.

○ 적용 가능한 후보공법 선정

- 사업부서에서 현지 상황에 적용 가능한 특정공법 중 신기술 1개 이상을 포함한 우수한 공법 5개를 선정하여 요청하여야 한다. 단, 신기술이 없는 경우 제외 할 수 있으며, 신기술, 특허 등 적용 가능한 공법이 5개 미만일 경우에는 있는 수 만큼 선정한다.(이 경우, 특정공법 후보 선정을 위한 공고 후 참여업체가 5개 미만일 때는 접수된 특정공법 업체만으로 심의를 요청하는 경우를 포함한다.)

※ 시공실적, 시험성적서 등 제출 자료가 허위 또는 부정할 경우, 후보 공법 선정에서 배제

3. 특정공법 심의 요청

- 특정공법 심의 대상은 순공사비 2억원 이상을 대상으로 한다.
- 「특정공법 심의 요청서」 작성은 해당 작성방법을 참고하여 작성 후 「일반공법 적용 비교 검토서」를 첨부하여 심의 요청한다.
- 「특정공법 심의 요청서」는 위원들에게 배포하는 자료이며 또한 위원회 시 사업부서에서 발표하는 자료임을 감안하여 위원 배포용은 한글로 작성하고, 위원회 설명용은 파워포인트로 작성한다.

4. 위원회 구성

- 사업부서의 특정공법 심의 요청이 있으면 위원회를 구성한다.

- 위원회는 위원장과 위원으로 구성하고 위원은 5명 이상의 위원으로 선정하되 외부전문가가 과반수 이상 포함되도록 한다.
- 위원회주관부서는 위원을 선정하여 일시 및 장소를 명시한 회의개최 계획을 각 위원 및 사업부서에 서면으로 통지하여야 한다.
- 사업부서에서는 선정된 위원에게 심의자료 1부를 배포하여야 한다. 단, 당일 배포하는 것이 효율적이라고 판단되는 경우 심의자료를 당일 배포할 수 있다.
- 위원 및 사업부서에 제척대상 해당 여부를 발송하여 제척대상에 해당될 시 회피 및 기피 신청서를 받아 타 위원으로 교체한다. 이때 위원회 개최일자를 기준으로 3일보다 일수(日數)가 많이 남았을 때는 타 위원으로 변경하고 3일보다 적을 때는 타 위원으로 변경 없이 위원회를 진행한다.
 - 사업부서는 업체에 별도 통보하여 제척대상 여부를 확인한다.
 - * 위원이 제척대상에 해당되는데도 불구하고 고의로 회피신청을 하지 않았을 경우에는 2년 동안 원주지방환경청 기술자문위원회의 위원자격을 박탈한다.
- 선정된 위원 및 사업부서에 청렴서약서(위원용, 업체용), 심의위원 위촉동의 보안각서(위원용), 심의위원 접촉신고서(위원용, 업체용)를 발송하고 위원회 개최시 제출토록 한다. 다만, 청렴서약서(위원용), 심의위원 위촉동의 보안각서(위원용)는 위촉 공문 도달로부터 24시간 이내 서명하여 위원회주관부서에 제출하여야 한다.
 - 업체용 청렴서약서, 심의위원 접촉신고서는 사업부서에서 업체로부터 제출받아 위원회 개최 시 제출

5. 심의 및 공법 선정

- 위원회 개최는 재적위원 2/3이상 참여시 개최하고, 공법적용 적정성 평가를 통해 찬성으로 의결된 경우에 한하여 특정공법 심의를 진행하고 가격점수(40점)과 기술점수(60점)로 구분 평가한다.
- 공법적용 적정성 평가는 "기술자문위원회 공법 적용 의견서(별지31)" 및 "기술자문위원회 공법 적용 의결서(별지 32)"에 따라 평가한다.
- 가격평가는 위원장이 심의위원회 개최 전에 평가하여 기술평가 점수와 합산하며, 대상공법별 가격점수는 "특정공법 가격평가표(별지27)"에 따라 평가한다.
- 기술평가는 심의위원이 기능성, 시공성, 내구성, 유지관리성 등 항목에 대하여 평가하되, 공법의 특징에 따라 평가항목을 신설하거나 추가할 수 있다. 대상공법별 기술점수는 "특정공법 기술평가표(별지28)"에 따라 평가한다.
- 위원회 심의 순서는
 - 참석자 등록부(위원, 사업부서) 등록 / 업체의 청렴서약서, 심의위원 접촉신고서(사업부서에서 제출)를 제출하고 위원회를 개최한다.
 - 순서는 먼저 공법적용 적정성 평가를 실시하여 찬성으로 의결된 경우에 사업부서의 「특정공법 심의 요청서」를 발표하고, 위원 질문 및 토론 후 아래와 같이 공법을 선정한다.
 - 심의위원 상호 토의 후 심의위원별 기술점수를 평가하고 가격점수에 기술점수를 합산한 점수 중 최고 득점한 업체의 공법을 선정한다.
 - ※ 심의결과 최고득점한 공법이 2개 이상인 경우에는 최고 득점한 공법을 대상으로 재평가(기술평가)하여 공법을 선정한다.
 - 최종 선정된 공법에 대해서 시공 중 유의사항 및 보완사항 등이 있으면 사업부서에 통보하고, 특정공법 심의자료 및 결과를 관리하도록 한다.

- 특정공법 설명은 사업부서에서는 특정공법 신청현황 및 적용사유 등을 설명하고 각 공법에 대한 기술검토의견서에 대하여 설계는 책임기술인, 공사는 책임건설사업관리기술인이 설명하는 것을 원칙으로 하나, 특별한 사유가 있을 경우 위원회 동의 하에 타 전문가가 설명할 수 있다.

6. 평가결과 공개

- 심의장소에서는 선정된 공법만 발표

7. 공법재검토

- 사업부서는 특정공법 선정 후 선정업체의 파산, 부도 등으로 인해 설계 변경이 불가피할 경우 재심의를 요청 할 수 있다.(재심의 해당 여부는 위원회주관부서와 협의)
- ※ 시공실적, 시험성적서 등 제출 자료가 허위 또는 부정할 경우 평가결과에 미치는 영향을 고려하여 공법선정에서 제외할 수 있다.